

LA SUSCRITA COORDINADORA DE CONTRATACIONES DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM)

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **NATHALY JOHANNA RODRIGUEZ ORDOÑEZ**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. **79.388.981 de Bogota**, presta(o) sus servicios en esta Organización en calidad de Contratista Independiente a través de la suscripción del Contrato de prestación de servicios **PS-21409**; inició actividades el **12 de junio de 2019** y finaliza(o) las mismas el **12 de diciembre de 2019**.

El objeto del presente contrato es el descrito en los Términos de referencia para lo cual deberán remitirse al documento firmado entre las partes ANEXO Contrato.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado(a), en la ciudad de Bogotá, esta hace las veces de Acta de Liquidación por lo tanto su vigencia es indefinida.

Nota: La presente certificación se expide de manera virtual en atención del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional bajo el Decreto 749 de 2020, en caso de requerir confirmación de los datos aquí consignados por favor contactar a la Unidad de Contrataciones a través del correo electrónico IOMBogotaContrataciones@iom.int

ELIZABETH CARVAJAL
Coordinadora de Contrataciones
Misión OIM-Colombia

Elaboro: UC



International Organization for Migration (IOM)
The UN Migration Agency

UNIDAD DE CONTRATACIONES
CONTRATISTA INDEPENDIENTE
PS-21409

12 Junio de 2019

Señor (a):
NATHALY JOHANNA RODRIGUEZ ORDOÑEZ
E. S. M.

Estimado(a) Sr. (a):

Me complace ofrecerle a usted la celebración de un Contrato con la Organización Internacional para las Migraciones, quien en adelante se denominará OIM, a través de la cual usted prestará sus servicios profesionales como **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** en desarrollo del Proyecto "Fortalecimiento de los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización con enfoque de Paz, Reintegración y Convivencia" suscrito entre **USAID** y la Organización Internacional para las Migraciones – **OIM**, en la ciudad de Bogotá. Sus términos de contratación, beneficios y obligaciones serán aquellos señalados a continuación, previas las siguientes

DECLARACIONES

La **OIM** declara:

- a. Que la presente contratación se produce en el marco del Proyecto "Fortalecimiento de los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización con enfoque de Paz, Reintegración y Convivencia" suscrito entre **USAID** y la **Organización Internacional para las Migraciones – OIM**, el cual se encuentra vigente hasta el treinta (30) de Septiembre de 2019 y en virtud del cual se realizó la selección del **CONTRATISTA INDEPENDIENTE**, con el fin de que éste prestará sus servicios de conformidad con las disposiciones del Proyecto.
- b. Que el presente Contrato se formaliza motivado por la necesidad de atender las actividades descritas en el presente documento y basado en la autonomía y calidades propias del **CONTRATISTA INDEPENDIENTE**.

El **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** declara:

- a. Que la información proporcionada a la **OIM**, sobre condiciones de persona natural, calificaciones y trayectoria profesional, es cierta.
- b. Que conoce plenamente las Condiciones Generales de la Contratación que rigen el presente Contrato y las respectivas actividades encomendadas, y que se considera apto para cumplir las mismas con la dedicación, esmero y eficiencia requeridas.
- c. Que se compromete a cumplir con la reglamentación de la **OIM**, en todo aquello que le sea aplicable en su categoría de **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** y en virtud del presente Contrato.
- d. Que está informado que este Contrato no genera ninguna relación laboral, y que en el caso que dentro del cumplimiento de las obligaciones descritas en el mismo el **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** sufriera algún tipo de accidente u otro, la **OIM** no intervendrá o se hará responsable en ningún caso, dado que la relación entre el **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** y la **OIM** es de naturaleza eminentemente civil.
- e. El **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** está informado del carácter diplomático de la **OIM**, y acepta las condiciones que se aplican por ende a este contrato.

Las condiciones generales que rigen este Contrato serán aquellas contenidas en las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO: El **CONTRATISTA INDEPENDIENTE**, es decir, sin que exista subordinación, deberá prestar sus servicios profesionales en ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en el presente contrato de servicios y los términos de referencia contenidos en el Anexo D del presente contrato, de acuerdo a los requerimientos e instrucciones que de forma particular le haga saber la **OIM**.



International Organization for Migration (IOM)
The UN Migration Agency

PARÁGRAFO.- Teniendo en cuenta las especiales condiciones de prestación del servicio por parte del **CONTRATISTA INDEPENDIENTE**, así como lo dispuesto en la ficha del proyecto suscrito entre **USAID** y la **OIM**, las partes ratifican que la **OIM** no asumirá ninguna responsabilidad laboral para con el **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** o cualquier subcontratación de profesionales que éste realice, en virtud de la naturaleza civil del presente contrato.

SEGUNDA: OBLIGACIONES Y OBJETIVOS ESPECIFICOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA INDEPENDIENTE:
En cumplimiento del objeto descrito anteriormente y dando cumplimiento a la ficha del proyecto, el **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** tendrá las siguientes obligaciones:

1. Dar cumplimiento a las pautas que le señale la **OIM** para la prestación del servicio objeto del presente contrato.
2. Prestar sus servicios en desarrollo de las disposiciones contenidas en el presente contrato.
3. Garantizar la disponibilidad para la prestación del servicio objeto del presente contrato con el fin de atender los requerimientos derivados del mismo.
4. Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o embriagantes, sustancias alucinógenas, narcóticos o cualquier otra sustancia psicoactiva durante la prestación del servicio a la **USAID** así como abstenerse de presentarse a ejecutar el presente contrato bajo los efectos de dichas sustancias.
5. Diligenciar el Anexo B, en el cual el **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** manifiesta su interés de afiliarse al sistema de Riesgos profesionales y su compromiso en el pago de los aportes a la Administradora de Riesgos profesionales – **ARP** a la que está afiliada la **OIM**.
6. Mantenerse al día con los pagos de seguridad social, **EPS**, **AFP** y **ARP** a la que está afiliada la **OIM**. Los pagos se deben realizar en calidad de independiente y se deben realizar durante toda la vigencia del contrato.
7. Asumir por su cuenta y riesgo todas las obligaciones tributarias que se deriven de la suscripción y ejecución del presente contrato.
8. Prestar la colaboración que facilite a la **OIM** el pago de sus honorarios, de acuerdo con las instrucciones impartidas para este efecto.
9. Cumplir con los Estándares de Conducta de la **OIM** incluidos en el Anexo C del presente contrato.
10. Cumplir con todos los lineamientos y obligaciones contenidos en los Términos de Referencia contenidos en el Anexo D del presente contrato.
11. Cualquier otra actividad que de acuerdo con su competencia, le sea asignada por parte del supervisor del contrato.

TERCERA: OBLIGACIONES DE LA OIM:

1. Pagar los honorarios al **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** de acuerdo con las indicaciones dadas por el supervisor del contrato.
2. Recibir por parte del **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** la cuenta de cobro y los recibos de pago de los aportes a **EPS**, **AFP** y **ARL** de la Organización, teniendo en cuenta la naturaleza de las cotizaciones como contratista independiente, los cuales se anexarán a la Planilla de Pagos.
3. Efectuar la supervisión sustantiva y financiera del presente contrato

CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: La **OIM** pagará a **EL CONTRATISTA INDEPENDIENTE**, la suma total de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/L (\$20.000.000)**, los cuales se pagarán de la siguiente de manera.

1. Un pago por valor de **CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$5.000.000)**, contra entrega del Producto No 1 y de las actividades relacionadas en los Términos de Referencia (Anexo D), con visto bueno del supervisor del contrato.
2. Un pago por valor de **CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$5.000.000)**, contra entrega del Producto No 2 y de las actividades relacionadas en los Términos de Referencia (Anexo D), con visto bueno del supervisor del contrato.
3. Un pago por valor de **CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$5.000.000)**, contra entrega del Producto No 3 y de las actividades relacionadas en los Términos de Referencia (Anexo D), con visto bueno del supervisor del contrato.
4. Un pago por valor de **CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$5.000.000)**, contra entrega del Producto No 4, Productos Finales y de las actividades relacionadas en los Términos de Referencia (Anexo D), con visto bueno del supervisor del contrato.



International Organization for Migration (IOM)
The UN Migration Agency

PARÁGRAFO PRIMERO.- El valor del presente contrato incluye todos los costos inherentes al servicio contratado y por ello no se reconocerán sumas diferentes a las aquí pactadas, salvo lo referente a gastos de viaje y transporte de conformidad con la cláusula quinta del presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El valor del presente contrato lo pagará OIM, una vez reciba del Supervisor la Certificación de Cumplimiento, cuenta de cobro y los recibos de pago de los aportes a EPS, AFP y ARL teniendo en cuenta la naturaleza de las cotizaciones como contratista independiente, los cuales se anexarán a la Planilla de Pagos debidamente autorizada por el supervisor del contrato de la OIM.

PARÁGRAFO TERCERO.- El pago de cualquier impuesto que se genere en virtud del presente contrato será responsabilidad del **CONTRATISTA INDEPENDIENTE**.

QUINTA: GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE: La OIM reembolsará al **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** los gastos de viaje y de transporte en que éste haya incurrido en ejecución del presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Los gastos a rembolsar al **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** se realizarán bajo los procedimientos y tarifas de la OIM.

SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS: El **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** inicia actividades a partir del doce (12) de Junio de 2019 y se compromete a finalizar las mismas el treinta (30) de Septiembre de 2019, fecha última que se tomará para todos los efectos, como fecha de conclusión de este contrato.

PARÁGRAFO.- No obstante lo estipulado en esta cláusula la OIM podrá dar por terminado el contrato en cualquier tiempo y sin necesidad de invocar motivo alguno, bastando para ello la comunicación que en tal sentido envíe a el **CONTRATISTA INDEPENDIENTE**. La terminación así producida no dará lugar a reconocimiento de ninguna clase de sanciones, perjuicios e indemnizaciones.

SEPTIMA: PRÓRROGA: Las partes podrán prorrogar de común acuerdo el presente contrato, según las necesidades y disponibilidades presupuestales, para lo cual se dará aviso con ocho (8) días de anticipación y tal decisión deberá constar por escrito.

OCTAVA: EXCLUSIÓN LABORAL: Las partes reconocen que el **CONTRATISTA** actuará en forma independiente, con plena autonomía técnica y de dirección en la ejecución del servicio contratado.

De esta forma, las partes reconocen que el **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** tiene plena libertad para cumplir sus obligaciones y ejecutar los servicios contratados de acuerdo con su disponibilidad y necesidades y por sus propios medios. En consecuencia, la relación jurídica que se crea mediante la suscripción del presente contrato es de carácter netamente civil y se regirá por las normas propias del Derecho Civil, quedando excluido del presente contrato cualquier tipo de vínculo de carácter laboral. Conforme a lo anterior, la OIM no asumirá ninguna responsabilidad laboral para con el **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** o cualquier subcontratación de profesionales que ésta realice para el cumplimiento de las actividades encomendadas en el presente contrato. La contratación se hace a título profesional individual por consiguiente la OIM, no adquiere ningún tipo de vinculación laboral con el **CONTRATISTA INDEPENDIENTE**.

NOVENA: ENFERMEDAD O ACCIDENTE: El **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** declara estar afiliado a una EPS como trabajador independiente, por consiguiente, en caso de enfermedad o accidente durante el desarrollo del presente contrato, éste asume la totalidad de los compromisos médicos que de allí se originen. El **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** no podrá, por sí o por terceros, reclamar personalmente o judicialmente a la OIM indemnización en dinero o en especie, por cualquier enfermedad que sufre estando en desarrollo del presente contrato.

PARAGRAFO.- Durante la vigencia del presente contrato, el **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** estará cubierto bajo el plan de compensación proveído por la OIM, el cual es libre de cargos para el **CONTRATISTA INDEPENDIENTE**.

DÉCIMA: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se podrá dar por terminado por cualquiera de las siguientes causas:

- a. Cuando **EL CONTRATISTA INDEPENDIENTE** previa aprobación de la OIM, solicita terminación unilateral por razones ajenas a la naturaleza del presente contrato.
- b. Por mutuo acuerdo entre las partes.
- c. Por expiración del plazo pactado sin que las partes hayan manifestado por escrito su voluntad de prorrogarlo.
- d. Cuando el **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** no inicie las actividades objeto de este contrato en la fecha pactada en el presente contrato.



International Organization for Migration (IOM)
The UN Migration Agency

- e. Cuando por motivo no justificado, el **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** no tenga en cuenta los lineamientos técnicos fijados en el presente contrato, o las instrucciones que le dé el supervisor del contrato.
- f. Cuando la **USAID** o la **OIM** informen que el **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** no ha cumplido satisfactoriamente con la ejecución de las actividades a que está obligado en virtud del presente contrato, y solicite la terminación unilateral del mismo.
- g. Por cualquier acción u omisión que afecte los intereses de la **OIM** o de cualquiera de sus donantes.
- h. Por motivos de fuerza mayor y caso fortuito que impidan la normal ejecución del objeto contractual.
- i. Por la violación por parte del **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** de los Estándares de Conducta de la **OIM** contenidos en el Anexo C del presente contrato.
- j. Por la no legalización de los desembolsos que se entregan al **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** para gastos de viaje y transporte que menciona la Cláusula Quinta, en el término fijado y con los soportes establecidos.
- k. En el caso de enviar soportes de los gastos de viaje que no sean reales y que contengan algún tipo de irregularidad en lo relacionado a cantidades, valores, firmas, etc.
- l. Consumir bebidas alcohólicas o embriagantes, sustancias alucinógenas, narcóticos o cualquier otra sustancia psicoactiva durante la prestación del servicio a la **USAID** o presentarse a ejecutar el presente contrato bajo los efectos de dichas sustancias

DÉCIMA PRIMERA: CONDICIONES GENERALES QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN: Las condiciones generales que rigen este contrato respecto a supervisión y coordinación de los servicios, recepción y propiedad de los productos y derechos que surjan con motivo de los servicios contratados, relación entre la **OIM** y el **CONTRATISTA INDEPENDIENTE**, casos de suspensión, terminación anticipada, revisión de este contrato, condiciones para el pago de honorarios y otras, se estipulan en el **ANEXO A** del presente contrato "**CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN**".

DÉCIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Son documentos que forman parte integral de éste contrato los siguientes:

- 1. Condiciones Generales de la Contratación de **OIM** (Anexo A).
- 2. Copia del documento de identificación del **CONTRATISTA INDEPENDIENTE**.
- 3. Copia del pasado judicial.
- 4. Original de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.
- 5. Hoja de Vida.
- 6. Formato de afiliación a la ARL (Anexo B)
- 7. Estándares de Conducta de la **OIM** (Anexo C)
- 8. Términos de Referencia (Anexo D)

DÉCIMA TERCERA: LUGAR DE EJECUCIÓN: El presente contrato se ejecutará en el Departamento del **META**, con desplazamientos priorizados por el programa.

DÉCIMA CUARTA: INVENCIONES: Las invenciones o descubrimientos realizados por el **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** para el desarrollo del presente contrato pertenecen a la **OIM**. El **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** no podrá publicar, utilizar, citar, o referirse a ningún documento producido por el mismo bajo este contrato, sin la previa autorización de la **OIM**.

DÉCIMA QUINTA: PROCEDIMIENTOS: El presente contrato se rige por las normas y procedimientos de la **OIM**.

DÉCIMA SEXTA: PRIVILEGIOS E INMUNIDADES: Ninguna disposición de estas cláusulas se entenderá como renuncia, explícita o implícita, a ninguno de los privilegios e inmunidades de que en la actualidad goza la **OIM**.

DÉCIMA SÉPTIMA: DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato estará a cargo del Especialista del Programa de Reintegración y Prevención del Reclutamiento RPR – **OIM** y la Gerencia de Monitoreo, Evaluación y Gestión del Conocimiento (MEGC)- **OIM** y/o su delegado, quienes serán los encargados de establecer las condiciones generales y particulares para la prestación del servicio por parte del **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** y de certificar sobre el cumplimiento, incumplimiento o cumplimiento insatisfactorio de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA INDEPENDIENTE**.

PARÁGRAFO.- Teniendo en cuenta las especiales condiciones de prestación del servicio por parte del **CONTRATISTA INDEPENDIENTE**, así como lo dispuesto en la ficha de proyecto suscrito entre la **USAID** y la **OIM**, las partes ratifican que la



International Organization for Migration (IOM)
The UN Migration Agency

OIM no asumirá ninguna responsabilidad laboral para con el **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** o cualquier subcontratación de profesionales que éste realice, en virtud de la naturaleza civil del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA: USO DE NOMBRES, EMBLEMAS O SELLOS DE OIM: Salvo autorización expresa y escrita de la OIM, el **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** no podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la OIM para fines publicitarios o de cualquier índole.

DÉCIMA NOVENA: CESIÓN DE DERECHOS: En virtud del presente contrato, el **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** cede exclusivamente en favor de la OIM todos los derechos patrimoniales de autor que conforme a las disposiciones legales le correspondan sobre la información que entregue a la OIM.

PARÁGRAFO PRIMERO.- La cesión que hace el **CONTRATISTA INDEPENDIENTE**, faculta a la OIM, para reproducir, publicar, adaptar, extraer o compendiar la información antes mencionada en cualquier publicación que le pertenezca. Del mismo modo confiere a la OIM, facultad para disponer de ella a título oneroso o gratuito, bajo las condiciones lícitas que su libre criterio le dicte y para aprovecharlas por cualquier medio, con fines de lucro o sin ellos.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** faculta a la OIM para que realice por cuenta y riesgo del primero el registro del Derecho de Autor sobre la información que entregue a la OIM, y con tal objeto otorgará poder a quien éste le indique.

VIGÉSIMA: CONFIDENCIALIDAD: El **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** se compromete a guardar absoluta **CONFIDENCIALIDAD** de la información que le sea suministrada por la OIM con el objeto del desarrollo del contrato y la que colateralmente pueda obtener por accidentalidad, conocimiento directo e indirecto, a no realizar divulgación alguna sin el consentimiento escrito de la OIM, así se trate de autoridad judicial o administrativa, puesto que la OIM goza de las inmunidades reconocidas por la República de Colombia. La obligación de confidencialidad a que se refiere esta cláusula permanece luego de la terminación del presente contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA: DESARROLLO DE PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN: El **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** se compromete a no desarrollar ninguna pieza de comunicación (afiches, plegables, volantes, cartillas, libros o cualquier otro material impreso; videos, comerciales de televisión, cuñas de radio, sitios Web, productos multimedia o cualquier otro producto de comunicación audiovisual o electrónica; vallas, placas conmemorativas, comunicados de prensa, entre otros) relacionada con el objeto del presente Contrato sin la aprobación previa de los diseños o libretos por parte de la Unidad de Prensa de la OIM y el donante. El desarrollo de cualquier pieza de comunicación relacionada con el presente Contrato deberá ser aprobado por la Unidad de Prensa y el donante antes de su producción.

VIGÉSIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES: Cuando el **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** declara haber comprendido el contenido del contrato que acepta, observa, perciba, estime, sienta, que en su ejecución están cambiando o han cambiado las condiciones de ejecución del mismo, ya sea por su conducta a la de la OIM, está en la obligación y en el deber de comunicar sus inquietudes por escrito a la OIM, con el fin de que se corrijan los posibles desajustes de la realidad del contrato de prestación de servicios y no se cambie su naturaleza, que dé lugar a dudas o mutaciones contractuales de hecho que más adelante se puedan invocar en derecho con el objeto de reclamación de prestaciones adicionales no descritas.

VIGÉSIMA TERCERA: INDEMNIDAD: El **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** mantendrá indemne a la OIM de cualquier reclamación proveniente de terceros que sea imputable a culpa o dolo del **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** durante la ejecución del contrato y terminado este, hasta la liquidación definitiva del mismo.

VIGÉSIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las diferencias y controversias que ocurrieren entre las partes con motivo de la existencia, validez, cumplimiento, alcance, interpretación, aplicación, terminación o cualquier otra relacionada con el presente contrato, sus modificaciones y adendas; que no pudieren ser dirimidos directamente por las mismas, se someterán a tribunal de arbitramento, integrado por tres (3) árbitros, y a las siguientes reglas:

- El tribunal de arbitramento se tramitará en un Centro de arbitraje y conciliación con domicilio en la ciudad de Bogotá a escogencia del convocante.
- Se regulará bajo las normas de la UNCITRAL.
- El término máximo para proferir el laudo será de seis (6) meses.
- El fallo será en derecho.
- Se adelantará en el idioma Castellano.

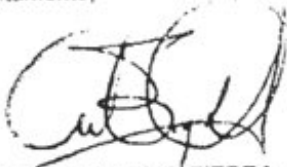
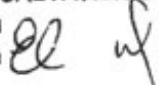


International Organization for Migration (IOM)
The UN Migration Agency

VIGÉSIMA QUINTA: DOMICILIO: Para todos los efectos del presente contrato, se fija como domicilio la ciudad de Bogotá D.C.

VIGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El presente contrato se considera perfeccionado una vez sea firmado por las partes.

Atentamente,


ANA DURAN SALVATIERRA
Jefe de Misión
OIM Colombia 

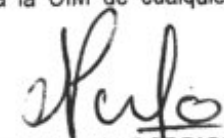
ACEPTACIÓN DE OFERTA Y DECLARACIÓN

Por la presente acepto el contrato precedente bajo las condiciones estipuladas en el mismo.

Y por tanto suscribo a las siguientes declaraciones:

1. Me comprometo solemnemente a ejercer con toda lealtad, discreción y conciencia, las actividades que se me han confiado como **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** de la Organización Internacional para las Migraciones, y a desempeñar estas actividades y regir mi comportamiento teniendo en cuenta lo estipulado en el presente contrato y en el Anexo Condiciones Generales de la Contratación de OIM.
2. Durante la vigencia del presente contrato de prestación de servicios seré responsable por la declaración y pago del impuesto de renta y/o de cualquier otro impuesto, que se genere en desarrollo del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Legislación Colombiana vigente. En consecuencia, exonero a la OIM de cualquier responsabilidad que pudiese generarse.

12 Junio de 2019


NATHALY JOHANNA RODRIGUEZ ORDOÑEZ
C.C. 40.341.415 de Villavicencio.



International Organization for Migration (IOM)
The UN Migration Agency

ANEXO D TERMINOS DE REFERENCIA

El **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** deberá fortalecer los Consejos de Paz, Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización para que cumplan y desarrollen efectivamente los objetivos, funciones y principios rectores definidos en Decreto Ley 885 de 2017 y en la Directiva Presidencial No. 01 de 2018.

1. Apoyar técnicamente con enfoque de construcción de paz, reintegración y convivencia los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización (CTPRC) en las zonas priorizadas a nivel Departamental y Municipal.
2. Generar estrategias para la articulación de los CTPRC con instancias del nivel nacional (con el Consejo Nacional de Paz y con otras instituciones).
3. Consolidar y fortalecer el funcionamiento de las instancias territoriales y sus Planes de Trabajo con base en el Decreto Ley 885 de 2017.
4. Elaborar productos de conocimiento que sirvan para sistematizar y visibilizar las experiencias de los CTPRC en construcción de paz, así como la generación de herramientas de trabajo e interlocución entre los diferentes niveles de los Consejos de Paz.
5. Liderar las estrategias y acciones de la consultoría con el enlace territorial y el equipo central del Programa RPR de la OIM.

Componente 1: Dinamización de los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización (CTPRC).

En coordinación con la institucionalidad local de los municipios priorizados y la institucionalidad del nivel departamental:

- a. Apoyar técnicamente la elaboración y/o consolidación del Plan de Trabajo para dinamizar los CTPRC.
- b. Implementar las acciones necesarias que dinamicen los CTPRC.
- c. Brindar asistencia técnica para la dinamización de mínimo 3 CTPRC.
- d. Realizar seguimiento a la Matriz de acciones formulada por los CTPRC.
- e. Realizar jornadas de formación para los integrantes de los CTPRC en el marco del decreto Ley 885 de 2017 y promoviendo la dimensión participativa del Acuerdo Final de Paz, con énfasis en la construcción de paz, reintegración y convivencia.

Componente 2: Sistematización de las experiencias en construcción de paz, reintegración y convivencia de los consejeros y consejeras de paz

Construir un documento de sistematización de las experiencias en construcción de paz, reintegración y convivencia de los consejeros y consejeras de paz de los territorios priorizados en el Departamento.

- a. Recoger material de audio en entrevistas con los consejeros y consejeras de paz, así como sistematizarlo en el sistema de información o biblioteca virtual que propone el proyecto, con miras a visibilizar el quehacer de los CTPRC.
- b. Liderar una jornada de intercambio de experiencias en Bogotá, para los consejeros y consejeras de paz de los diferentes territorios priorizados por el proyecto.
- c. Socializar los resultados de la sistematización de experiencias con los CTPRC y las instituciones interesadas en el territorio.

6. El CONTRATISTA INDEPENDIENTE se compromete a entregar los siguientes productos:

Todos los productos deberán llevar el visto bueno del responsable del proyecto por parte de la OIM, el pago se hará en cuatro partes iguales (\$5.000.000) contra entrega de los productos de cada mes (Productos mes 1, Productos mes 2 y Productos mes 3 identificados en este apartado), y el último pago, contra entrega del Producto 4 y los Productos Finales (identificados en este apartado).

Producto mes 1:

- a. Cronograma de trabajo de la consultoría, acordado con OIM y la institucionalidad local y/o departamental, transcurridos 10 días desde la fecha de inicio del contrato.



International Organization for Migration (IOM)
The UN Migration Agency

- b. Elaborar un documento con el plan de trabajo para la dinamización de los CTPRC y la sistematización de las experiencias en construcción de paz, reintegración y convivencia de los consejeros y consejeras de paz, en conjunto con el equipo de trabajo del proyecto.
- c. Un (1) documento con el plan de trabajo y la metodología para las jornadas de formación de los integrantes de los CTPRC, en conjunto con el equipo de trabajo del proyecto.
- d. Un (1) documento de diagnóstico que identifique el estado de los CTPRC del departamento, con énfasis en aquellos priorizados.
- e. Presentación del primer informe de asistencia técnica a los CTPRC (Incluye una matriz de seguimiento a las acciones programadas por los CTPRC).

Producto mes 2:

- a. Presentación del segundo informe de asistencia técnica a los CTPRC (Incluye una matriz de seguimiento a las acciones programadas por los CTPRC).
- b. Presentación documento de avances en la sistematización experiencias (por lo menos tres) en construcción de paz, reintegración y convivencia de los consejeros y consejeras de paz.
- c. Presentación del informe de por lo menos tres jornadas de formación a los integrantes de los CTPRC.
- d. Entrega primer material de audio de entrevistas (por lo menos tres) con los consejeros y consejeras de paz sobre el quehacer de los CTPRC.

Producto mes 3:

- a. Presentación del tercer informe de asistencia técnica a los CTPRC (Incluye una matriz de seguimiento a las acciones programadas por los CTPRC).
- b. Presentación documento de avances en la sistematización experiencias (por lo menos tres adicionales a las ya presentadas hasta el momento) en construcción de paz, reintegración y convivencia de los consejeros y consejeras de paz.
- c. Presentación del informe de por lo menos tres jornadas de formación a los integrantes de los CTPRC.
- d. Entrega segundo material de audio de entrevistas experiencias (por lo menos tres adicionales a las ya presentadas hasta el momento) con los consejeros y consejeras de paz sobre el quehacer de los CTPRC.

Producto mes 4:

- a. Presentación documento de sistematización del intercambio de experiencias entre los consejeros y consejeras de paz en Bogotá.
- b. Presentación del informe de por lo menos tres jornadas de formación a los integrantes de los CTPRC.

Productos finales:

- a. Presentación de informe final de asistencia técnica brindada a los CTPRC (Incluye una matriz de seguimiento a las acciones programadas por los CTPRC).
- b. Presentación documento final de sistematización experiencias (por lo menos 6 en total) en construcción de paz, reintegración y convivencia de los consejeros y consejeras de paz.
- c. Presentación del informe consolidado (por lo menos nueve) jornadas de formación a los integrantes de los CTPRC.
- d. Entrega final sistematización material de audio de entrevistas (por lo menos 6) con los consejeros y consejeras de paz sobre el quehacer de los CTPRC.